

النظرية العامة للالتزامات
القسم الأول
[مصادر الالتزام]

ط

اعداد Bahar
٢٠١٦/٠٦/٠٩/٩٩٩

الالتزام: هو رابطة قانونية بين شخصين، توجب على شخص معين أنه ينقل حقه عينياً أو يقوم له بعمل أو يمتنع عن عمل.

مفاهيم الالتزام: الرابطة القانونية ولها عتريته صديقية ومسؤولية، يجب أن يتعين الشخص الدائن والشخص المدين، أن يكون أصل الالتزام ذا قيمة مالية تقدر بالنقد.

أنواع الالتزام: ١) الالتزام بإعطائى: مثل التزام البائع بنقل ملكية المبيع للمشتري ٢) الالتزام بالقيام بعمل: مثل التزام معمر ببناء برج ٣) الالتزام بالإمتناع عن عمل: مثل عقد الإحتكار

٤) الالتزام بتحقيق نتيجة: يجب فيه على المدين أن يقوم بالعمل المكلف به ويحقق النتيجة الكاملة المكلف بها ٥) الالتزام ببذل عناية: مثل التزام المدرس والطبيب والمحامي

الالتزام الشخصي: رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين يلتزم هذا المدين بالقيام بعمل والإمتناع عنه عمل لحساب الآخر.

الالتزام العيني: هذا يتقرر على عاتق شخص معين نظراً لشيء حقه عينى على هذا الشخص على شئ معين بالذات.

محل الالتزام: هو الشئ الذى ينصب عليه الالتزام. أشياء داخلية فى التعامل: اعلم يصوب القانون التعامل بها. أشياء خارجية من التعامل: يصوب القانون العمل بها.

المصادر الإرادية للالتزام

إرادية وغير إرادية

العقد - المثل الإدارة المنفردة - العمل غير المشروع - الخطأ - بل لا يصح إطلاقاً تسمية الإرادية - أى إرادة الفرد فى داخله وخارجها

تعريف العقد: هو عبارة عن توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين.

أنواع العقود: (أ) العقد المسماى: هو الذي وضع المشرع نفسه ما خاص به ونظم

مسائله وبين أحكامه وفصلها من غير عقد الإيجارة والهبة والبيع وغير

هنا عقود غير مسمى: هو الذي لم يضع المشرع تنظيماً خاصاً به ولم يفتحه باباً معيناً

صريحاً ولا يدرج في العمل على إصفاها، إسمها خاص به مثل الفدية

(ب) العقد الرضائي ~~المسمى~~: هو الذي يكفي فيه إيجاباً مقادراً بالإيجاب والقبول ^{عكس العقد}

ع. العقد الشكلي: هو ما يشترط فيه المشرع شكلية معينة على كتابته بطريقة معينة

ع. عقد العيني: وهو الذي لا يكفي فيه التراضي بإيقاعه بل يجب فيه تسليم

العينة محل التعاقد

إلا صبر الرضائية ليس منه النظام العام ^{أي يجوز الاتفاق على تحويل عقد رضائي}

إلى عقد شكلي

ما الفرق بين الشكلية وطريقة الإثبات؟

ويجب التفريق بين الكتابة كشكل لا ينعقد العقد إلا به وبين الكتابة كوسيلة إثبات

فالقانون هنا يستلزم لإثبات العقد الذي توريد القيمة عند مبلغه معينة أنه يكون

ثابتاً بالكتابة ^{فإن عدم الكتابة} عليه عدم إيقاع العقد ^{فإن عدم الكتابة} وإنما يعتبر العقد قائماً

ويجوز إثباته بطريقة الإثبات الأخرى التي تحل محل الدليل الكتابي ولا يكون

الكتابة ركناً في التعاقد أنه إنعقد العقد بدونها

عقود ملزمة للجانبين كعقود ملزمة لأحدهما

- عقد ملزم للجانبين: مثل الكورس الدكتور مطالب بالشرح والطلاب مطالبين بدفع المصاريف

- عقد ملزم لأحدهما: مثل الهبة بدون مقابل

هذه هي التفرقة بين العقد الملزم للجانبين والعقد الملزم لأحدهما

العقد الملزم للجانبين: إذا لم يقع أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه يكون منه حق الطرف

الأخر بفسخ العقد أو أنه مطالب بتنفيذ العيني ومن الممكن الإقناع عنه الوفاء

أما في العقود الملزمة لأحدهما لا يوجد مجال للفسخ

إذا استحال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه لسبب أجنبي لا دخل له فيه فإنه يثبت الحلال

يختلف بضم نوع العقد إذا كان ملزم للجانبين واستحال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه

فقد سقط الالتزام وينفخ العقد بقوة القانون

أ. يتصل تابع الحلال الدائن وليس المدين

- عقد المعاونة: يحفظ فيه كلا الطرفين مقابلًا لما يعطى
- عقد الشراء: لا يأخذ فيه كلا الطرفين مقابلًا لما يعطى
- أهمية التفرقة بينهما: تختلف الأهلية في الشراءات عنه الأهلية في المعاونات
- عقود محددة: معرف العقد في كمال أو ضده ومدفع فلو قد رآه
- عقود احتمالية: مثل عقود التأمين لا يعلم فيه كلا الطرفين مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى
- عقود فورية: مثل عقد البيع يقوم وينشأ وينتهي في الحال
- عقود معتدلة: مثل عقد الإيجار أو عقد التأمين
- عقد بسيط: مثل عقد البيع هو الذي يتناول نوعاً معيناً من العقود
- عقد معقد: مثل النزول في فندق يوجد عمالة وخدم

انعقاد العقد

(أركان انعقاد العقد)

- 1. التراضي: هو أنه تتوافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين
- وإذا لم يوجد الرضى فإنه العقد لا ينعقد
- كيفية التعبير عن الإرادة: لا يلزم القانون بالارادة الواضحة وغير عنها ما جازها
- والإفصاح عن الإرادة هو ما يعرف بتعبير عن الإرادة
- يمكنه لتعبير عن الإرادة أنه يكون صريح أو ضمني: الصريح مثله بيعك إشيئ
- الضمني: مثل إجابة سقده وإنهاء مدة الحجرة للإيجار والمستأجر لم يترك المنزل هذا تعبير ضمني
- أنه لا زال يدير السكنه

مدى صلاحية السكوت للتعبير عن الإرادة؟ لا ينسب لسالك قول

- الأصل في القانون أنه السكوت لا يعتبر منه الرضى
- إلى أنه الأصل بالنسبة للقبول يختلف فإذا كان الأصل أنه لا ينسب لسالك قول إلى أنه
- يعتبر السكوت في بعض الأحيان قبول ومنه ثمة يعتبر تعبير عن الإرادة
- في حالتين: 1. السكوت الموهوب: هو السكوت الذي يصف وضع القانون أو الاتفاقية
- أو العرف بأنه قبول

- 2. السكوت الملازمة: يعتبر قبول في بعض الحالات: أنه يكون هناك تعامل سابقة بين المتعاقدين
- من شأنه أنه يتوقع الموجب نصريح بالقبول منه عملية
- وإذا كانت طبيعة المعاملة تقتضي باعتبار السكوت قولاً

٤
 ٦ ٧ ٨ ٩
 - (الافتراضية الإرادة والتعبير عنها) : لو اختلف التعبير عنها بأخذ في
 لا النظرية الأولى : الأخذ بالإرادة الباطنة لأنها الحقيقة
 في النظرية الثانية : الأخذ بالإرادة الظاهرة لأنها المكشوفة أمام عامة الناس
 لا المشي المصري أخذاً بالإرادة الباطنة لأنها الأصل
 وأخذ بالإرادة الظاهرة في بعض المعاملات الاستثنائية
 - الوقت الذي ينتج في التعبير عن الإرادة أثره ؟

التعبير عن الإرادة في التعاقد سواء في الإيجاب أو القبول لا ينتج أثره إلا إذا
 من الوقت الذي يتصل فيه بعلم من وجهها إليه ويعتبر أصول التعبير قارنه عنه
 العلم به ولا كنه هذه القائمة غير قاطعة فحيز أن يكون الدليل على أنه منه وجه إليه
 لم يعلم به برغم من وصوله إليه .

- موت من صدر منه التعبير عن الإرادة بعد أنه صدر من الإيجاب قبل أنه يصل
 الإيجاب إلى علم من وجه إليه ؟ فإذا ما قبل الأخير الإيجاب يتم العقد على الرغم
 من موت الموجب أو فقد أهليته : لأنه ورثه الموصي بحلوله محل في العلم بالقبول
 فيعقد العقد في هذه الحالة إذا كانت شخصية الموجب محل اعتبار

- إذا كانت من صدر منه التعبير هو القابل قم مات هذا القابل أو فقد أهليته
 قبل أن يتصل القبل بعلم الموجب فإنه لا يسقط القبل ويستمر القبول حتى بعد موت صاحب
 أو فقد أهليته وينشأ العقد ويحل ورثته محله إلا إذا كانت شخصية العاقد محل
 محل اعتبار .

- موت من وجه إليه التعبير

إذا مات من وجه إليه التعبير أو فقد أهليته قبل أنه يعلم به وكان هذا التعبير
 الذي صدر من الإيجاب فإنه العقد لا يستعقد لأنه الإيجاب لا يترتب عليه أثر
 إلى الإجماع من وجه إليه

أما إذا كان التعبير قبولاً ومات الموصي أو فقد أهليته قبل أنه يعلم به
 فيعقد العقد إذا وصل القبول إلى علم الورثة

تطابق الإيجابيتين [الإيجاب - القبول]

الإيجاب: هو تعبير يصدر من الشخص على وجه (بات) وجه نهائي قطعي يعبر فيه عن رغبة في إبرام عقد معينة إذا ما اقترن به القبول المقبول وكان مطابقاً للعقد.

مقتضى يكون الإيجاب ملزماً في حالتين: (أ) عند تحديد مدة [ملا ذلك ممكنة الرميح في الإيجاب] (ب) إتيان الإيجاب على وجه أنه لا بد أن يكون ملزماً ما هي حالات سقوط الإيجاب (أ) إذا انقضت المدة (ب) إذا رفض الموجب له الإيجاب.

الرفض قد يكون رفضاً معصياً أو يكون سقوطاً للإيجاب في صورة تعديل للإيجاب. القبول: هو التعبير النهائي على إرادة الطرف الآخر الذي وجه إليه الإيجاب وهي الإرادة الثانية فالعقد لا ينعقد إلا بإرادتين.

شروط القبول: (أ) أن يتوافر في القبول الشروط التي يتم توافرها في الإرادة من حيث وجودها واتجاه نية الأطراف والأشخاص الثمينة وهو إبرام العقد كما أنه يصدر القبول في المدة المحددة للإيجاب، (ب) أن يكون القبول مطابقاً للإيجاب.

حالات خاصة لقبول

١- عقود المزايدات: طرح الثمن في عقود المزايدات هذا دعوى للتعاقد أو للتفاوض مثله قطعة أرض ٣٠٠٠ مضمون بزيادة ١٠٠ مطلق بزيادة ٢٠٠ هنا يسقط الإيجاب مضمون. ٢- عقود الإنعاق: هو العقد الذي يستقل أحد طرفيه بوضع شروط التعاقد ولا يكون أملاً للأمر إلا أنه يقبل أو يرفض مثله عقد المياه أو الكهرباء.

خصائص عقود الإنعاق: ١- أنه الأمر يتعلق بخدمة ضرورية للمجتمع ٢- أنه المنفعة مشتركة للدولة ٣- أنه الإيجاب موجه للناس كافة وبشروط محددة.

العقد التعاقد بالمراسلة أو بينة غائبة
 وهناك فرقة بين التعاقد بالمراسلة أو بينة غائبة و
 الوكالة في إبرام العقود

إذا كان المتعاقدان ليس في مكان واحد ولا يمكن الاتصال بينهما
 عن طريق الهاتف أو البريد وغيره ومن ثم هناك فاصل زمني بين صدور
 الإيجاب وبين صدور القبول وبين علم كل منهما الآخر ولا يوجد نائب
 يتم إرسال رسول (هو رسول وليه وكيل موثقه الإبلان فقط)

أهمية تحديد وقت مكان العقد؟

- ١- تحديد الوقت الذي ينتج فيه العقد آثاره
- ٢- معرفة الآثار التي تنبثق على عدم انتقال الملكية ٤٦- تحديد وقت تريان التقادم
- ٣- معرفة القانون الواجب التطبيق ٤٧- إذا هلك الشيء منه يتحمل تابعة الملاك
- ٤- تحديد المحكمة المختصة

كيفية تحديد فرمانة انعقاد العقد؟

أ- النظرية الأولى: إعلان القبول: وهو القبول بالطريقة الشفهية ولم يكتب أو يصدره عليا
 ب- النظرية الثانية: تصدير القبول: لا يلتفتي بالإعلان القبول بل لابد منه تصديره
 مثل كتابة رساله

ج- النظرية الثالثة: استلام القبول: أي استلام الرسالة ولاكنه لم يفتحها ولم يعلم ما فيها
 د- نظرية الرابعة: العلم بالقبول: وهو فتح الرسالة
 هـ- والقانون المصري أخذ بنظرية العلم بالقبول

النيابة في التعاقد

الأصل في العقد أنه يتم في صيغة بالإيجاب والقبول بعقل إشرية
وأنه يبرمه كل من طرفيه بنفسه، ولا كنه قد يقع شخصه آخر بإبرام
العقد نيابة عنه شخص آخر طرف.

النيابة في التعاقد: هي حلول إرادة شخص مكان الأصل محل إرادة الأصل في
إجراء تصرف قانوني معين.

أنواع النيابة: ^{اتفاقية} ~~قانونية~~ : مثل محامي بوكله للمرافعة عنه
بنيابة ^{الوالد المطلق} ~~قانونية~~ : قانونية : مثل المولود وهو نائب عن أبيه بنه القانون
بنيابة قضائية : وهي تعيين الأم وعيه على أولادها في حالة موت الأب

شروط تحقق النيابة:

هامة

1- حلول إرادة النائب محل إرادة الأصل : والتصرف الذي تتم به طريقة النيابة
ينعقد بإرادة النائب وليس بإرادة الأصل، ولهذا يختلف النائب عن الرسول
لأنه الرسول سفير ومجروف فقط وناقل للإرادة فقط ولذلك يعتبر التعاقد بينه الرسول تعاقد
بينه ما بينه فيما يتعلق بهما، أما في حين أنه التعاقد منه طريقة النيابة
يعتبر تعاقد بينه حاضراً

وفي ما يتعلق بالتعاقد بالنسبة للنائب فإنه فرقة في هذا الشأن بين النيابة القانونية والنيابة
في النيابة الاتفاقية لا يلزم أنه تتوافر في النائب أهلية المزام التصرف
لأنه آثار العقد الذي أبرمه تصرفاً إلى زمة ربه الأصل بل يكفي أنه يكونه النائب مميزاً
هذا إذا كانت النيابة اتفاقية أنما في النيابة القانونية
وجب علوه سنة الرشد أي لا بد منه أهلية النائب
كما أنه حسنة النية وسوقاً ينظر فيها لدى النائب وليس الأصل

2- إبرام التعاقد أو التصرف باسم الأصل :-

فإذا لم يتحقق ذلك لا تقوم بطلان نيابة ولا تصرفاً آخر آثار العقد الأصل
وإنما تنضاف إلى النائب

3- إذا كانت نيابة ذلك حالاً : إذا كان منه المفروضة حتماً أنه منه تعاقد مع النائب
يعلم بوجود النيابة ما إذا كان يستوي عند الغير أنه يتعاقد مع النائب أو الأصل

4- أنه يلتزم النائب حدود النيابة لا بد أنه يلتزم النائب حدود النيابة في كل عمل

لا كنه يشتت منه ذلك حالاً : إذا كان النائب ومنه تعاقد صحة يجهل أنه انقضاء النيابة

5- أو إذا كان متعزراً على النائب اختيار الأصل بلخص بالشئ الجديد وكان يغلب

على ظنه الوكيل أنه الأصل سيوافق ولم يقترضه

الذات المستترقة على النيابة

العلاقة الأصلية بالنائب تخضع لعقد للقانون إذا كانت نيابة قانونية
في علاقة الأصل بالغير تناسطاً بينه والغير
في علاقة الغير بالنائب تقتصر العلاقة فقط على إبرام العقد
لا يستطيع النائب أن يطالب الغير أن ينفذ التزامه معه ولا يستطيع الغير
أن يطالب النائب أن ينفذ التزامه معه إنما الأصل هو من يطالب النائب
والنائب هو من يطالب الأصل.

الوعد بالتعاقب

الوعد بالتعاقب: عقد يلتزم فيه أحد الطرفين أو كلاهما بأنه يبرم
عقداً في المستقبل، وإذا أبدأ الموعد له وغبته في خلال تلك المدة
شروط الوعد بالتعاقب: لا عقد كامل إلا بدونه الاتفاق فيه على المسائل الجوهرية
في تحديد العقد، أي تحديد المصلحة المدة، كما لا بد أن يكون الوعد بالتعاقب مكتوباً
أثار الوعد بالتعاقب: قبل أن يظهر الموعد له وغبته في إبرام عقد
فإنه العقد لا يلزم أي التزام على ذمة ذهنه، ولا كنهه بعبارة إظهار الرغبة
إذا أبدأ الموعد له وغبته للوعد في إبرام العقد في المرة المتفق عليها يصبح
هنا عقد نهائي، وإذا امتنع الواعد عن إبرام العقد اعتبر مخرقاً للالتزام
ويحق للموعد له تنفيذ العقد من طريق السلطة القضائية.

التعاقب بالعريونة

العريونة: أي مبلغ من الثمن يدفعه أحد المتعاقدين للأخر وغالباً يدفع عند
إبرام العقد سواء في البيع أو الإيجار العريونة منه حفظ حقوق كلا الطرفين
إذا راجع أحد متعاقبي العقد مقابل أنه يخسر المبلغ الذي دفعه

المطلب الثاني: مبحث التراضي

← العقد الناقض من جهة: كإ قبول الهدية والوصية والهبة

يكتفى فيه الرضى أنه يكون صريح

← أما التصرفات الضارة من جهة: كإ عقد الوصية الهبة والإبراء الكاملة فإذا كانه عدم التمييز أو ناقصة لأهلية فإنه العقد يكون باطلاً بطلانه مطلقاً

← أما التصرفات الدائرة بين النافذ والفساد: مثل البيع يشترط لهما أهلية كاملة

وإنه لأنه ناقصة الأهلية يكون التصرف باطلاً قابلاً للإبطال

← تعريف صحة التراضي: أنه يكون رضا كل من المتعاقدين رضا صحيح ذي أهلية

برى من عيوب الرضا وهي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال

عيوب الإرادة

الغلط ، التدليس ، الإكراه ، الاستغلال

← تعريف الغلط: هو وهم يقوّم في ذهن الشخص يحمله على أنه يقوم غير الواقع

بحيث يدفعه للتعاقد فالغلط يؤتى الشخص إلى إبرامه تصرفاً ما كان ليقدّم عليه لو فهم حقيقة الأمر

مثله: اشتري شخص ساعة باللون الذهب واعتقد أنها ذهب وهي لينة بن ذهب

الغلط الذي يؤدى إلى منع انعقاد العقد: - أ غلط في محل ذات العقد ، كـ

غلط في ماهية العقد ، كـ غلط في وجود سبب الالتزام كإ غلط في محل الالتزام

الغلط الخير مؤثر: هو غلط لا يمنع من التعاقد ولا يصيب لعيوب الإرادة

الغلط الذي يعيب الإرادة: ويجعل العقد قابل للإبطال

هذا النوع من الغلط قد يكون غلط في الواقع وقد يكون غلط في القانون

الغلط الذي في الإرادة مثله: شخص اعتقد أنه سيارة قد سرقة فأشترى واحدة جديدة

وتبين له أنه سيارة لم تكون مسروقة هذا عيب في الإرادة

أما العيب في القانون مثله: شخص توافقاً با وتركه هو وأخته في بيعته لأخته

نصف التركة هذا عيب في القانون لا يعيب في الإرادة

شروط وجوب الغلط

- ١- أن يكون الغلط جوهرياً: أي الغلط الذي يبلغ حرمة الجسامه
- لوعلمه المتعاقد ما أقدم على التعاقد
- ٢- أن يقص الغلط بعلم المتعاقد للأضرار: مثل اعتقد شخص أنه الساعة في المحل ذهب وأقدم على شرائه وهو لا يعلم أنها الساعة ذهب والباقي يعلم ذلك لكنه باعه لها لجهل المشتري ولا اعتقاره بأنها ذهب
- ٣- إذا كان من السهل على المتعاقد أنه يعلم بالغلط
- عند إذا توافرت هذه الشروط يكون للمشتري الحق بإبطال العقد

التدليس

- تعريف التدليس: استعمال طرفه إحتياليه بقصد إيقاع المتعاقد في الغلط
- شروط توافر التدليس:
 - ١- استحالة طرقه إحتيالية: مثل إعطاء مستند مزور
 - ٢- أن يكون التدليس هو الدافع للتعاقد: أي لو لا الطرف الإحتيالي لما تم التعاقد
 - ٣- اتصال التدليس بالتعاقد الآخر: ممكن صدور التدليس من طرف آخر ولا كتمان البائع على علمه
 - ٤- أثر التدليس: إذا تم انعقاد العقد تحت تأثير التدليس يكون العقد قابلاً للإبطال
 - لمصلحة الشخص المدلس به بالإضافة إلى ذلك يمكن المطالبة بالتعويض على الضرر الذي أصابه

الإكراه

- تعريف الإكراه: ضغط يقع على الشخص فيجبره في نفسه رهبة يحملة على التعاقد والبرادة في الإكراه ليست حرة والذي يعيب الرهبة ليست هي الوسائل المادية التي تستعمل في الإكراه إنما هو الرهبة أو الخوف
- شروط الإكراه:
 - ١- استعمال وسائل الإكراه: التهديد بشرفه أو صوره
 - ٢- الإكراه يعيب البرادة إذا كان السبب الموهول إلى شيء غير مشروع
 - ٣- استحالة صاحب الحق حقه للمصالح على فرضه غير مشروع، الشوكة والنفوذ (الزبي)
 - ٤- يجب أن يتولد في نفس المكره رهبة تبعث على التعاقد
 - ٥- أن يكون الإكراه صادر عن المتعاقد الآخر أو كان على علم به
 - ٦- أثر توافر الإكراه: إذا توافرت هذه الشروط يكون العقد باطلاً لمصلحة الطرف المأكروه وبالإضافة إلى ذلك يمكن المطالبة بالتعويض

الفرع الرابع: الاستغلال (الغبن)

الغبن ~~الاستغلال~~ معناه: افتقار التعادل بين ما يعطيه المتعاقدين وبين ما يأخذونه ولا يتصور الابقاء عقود التبرعات المعاوضات فلا يكون في التبرعات ولا يكون في عقود التأمين

أما الاستغلال: هو أمر مضمي يستغل في فيه المتعاقدين مع المتعاقدين معه كطبيخ بينه أو هوأى جامع

عناصر الاستغلال: (أ) عنصر مادي: افتقار أو افتقار التعادل

(ب) عنصر مضمي: طبيخ بينه أو هوأى جامع

الهوى الجامع: الرغبة الشديدة في شفعة أو في شتى من حيث تسلب إلا نسله إرادته الطبيعية بينه: الخفة والتسرع (التبذير) وعدم التواؤى

شروط الاستغلال: (أ) أنه يكون هناك اختلاف خارج بين الآراء المتقابلة في العقد (ب) أنه يكون هناك استغلال لطيف بينه أو هوأى جامع في المتعاقدين المضمونة (ج) أنه يكون الاستغلال هو الدافع للتعاقد

جزء الاستغلال:

إذا وجد الاستغلال فإنه يتوجب عليه أنه يكون للمتعاقد المضمون حق في طلب العقد أو إنقاصه أو إلزاماته

لا يجب على المتعاقد المضمون رفع الدعوى (الإبطال أو الإنقاص) في خلال سنة من تاريخ إبرام العقد وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لأنها استقرت المحاملات بينهما

محل الالتزام: هو الشيء أو الأمر الذي يلتزم المدين بالقيام به

محل العقد: هو العملية القانونية المراد تحقيقها

شروط محل العقد:

أ- أنه يكون الشيء موجوداً أو ممكن الوجود، كما أنه يكون معيناً أو قابلاً للتعيين

ب- أنه يكون مشروعاً ^{مطابق} قايلاً للتعامل فيه

ج- ما يخوِّم عنه دائرة التعامل أمانة الطبيعة الشمس و صياحه البحار و الهواء ^{بنفسه}

د- القانونية: مثل التعامل في المضاربات والأسلحة

المبحث الثالث: السبب

معنى السبب في العقد: هو الباعث ^{الدافع} القاعته للتعاقد

التصرف المسبب: - هو التصرف الذي لا بد من توافره السبب فيه فإذا لم يكن للالتزام

أو للعقد سبب مشروعاً فإنه الالتزام أو العقد لا يقو^م ويقع التصرف باطلاً

- أما التصرف المجرد: فهو الذي يتجرد عنه سببه ويكون صحيحاً وبيّنه أثره

وغيره من وجود السبب

{ نظرية البطلان }

البطلان هو الجواز الزعافي منه القضاء فإذا اختلف وكان من أركان العقد أو شرط منه شروطه يترتب على ذلك عدم انعقاد العقد كأنه لم يأكده

البطلان المطلق: اختلف شرط من شروط الإنعقاد

البطلان النسبي: اختلف شرط من شروط الصحة

حالات البطلان المطلقة: أ) إذا صدر تصرف من شخص فاق أهلية مثل الصبي أو المجنون

ب) إذا انقضت الإرادة ج) إذا كان محل الالتزام غير مشروع د) إذا كان سبب

الإرادة غير مشروع هـ) إذا كان القانون يشترط شكلاً معيناً ز) إذا ورد في القانون

نصاً أنه يفوقه بأنه هذه الحالة أنه توافقه يكون العقد باطل بطلان مطلق

حالات البطلان النسبي: يقع المبطلة من تلقاء نفسه ج) معنى البطلان عدم وجود

التصرف الذي يجوز لكل فرد وكل ذي مصلحة أنه يتمسك ببطلان العقد

المعكفة أنه تقدي به من تلقاء نفسه

حالات البطلان النسبي: أ) إذا صدر التصرف من شخصه توافق فيه أي عيب

منه عيوب الإرادة [عقل، إرادة، إكراه، تدليس، إخلال] ب) إذا صدر التصرف من ناقص الأهلية

ج) وجود نص في القانون يجعل العقد قابل للبطلان

حالات البطلان النسبي: لا يحول الحكم بالإبطال الإبقاء على طلب الشخص

بأن يزول البطلان بالإجازة وهي التنازل عنه مقه في طلب الإبطال نفسه فقط

وقت الإجازة بإرادة واحدة وهي إرادة صاحب الحق في طلب الإبطال

والإجازة قد تكون مبررة منه وإفقه مع وغيره

ومنه المعكفة أنه تكون منه من قبل عبها عندما يذهب لتنفيذ التزامه

شروط الإجازة: أنه الشخص ناقص الأهلية عالم بالحق قابل للإبطال لمصلحة: - وإن لم يعلم

بأن يجوز له إبطال العقد، أنه يتوافق في معنى الأهلية اللازمة للإنشاء العقد،

الذي يشوب المميز عيب من عيوب الإرادة فإذا كان مقه قابل للإبطال بسبب الإكراه

فلا يصح الإجازة إلا إذا ارتفعت حالة الإكراه

حكم الإجازة: إذا أوجيز العقد سيقتر نهائياً بعد أن كان قابلاً للإبطال

ويتأخر منه وقت الإنعقاد لا من وقت الإجازة

أثار البطلان: العقد إذا كانه عدم وجود العقد قانوناً، كأنه العقد لم يكن قد قام من البداية.

أثار العروبة للعقد الباطل:

أ) النظرية الأولى نظرية تحول العقد: - أنه العقد بهذا الشكل باطل لأنه لم يستوفى الشكل الذي حددته القاموس، ولأنه من الممكن تحويله لمسا عقد آخر. والعقد الباطل قد يمتنع برغم من بطلانه عناصره أو شروطه أو أركانها لتعرف آخر صحيح وتحول هذا التصرف من التصرف الباطل إلى التصرف الآخر.

مثلاً: المكتوب في كتابه الكنبية فإنه يكتب بنفس اللغة التي في نصه الورقة كلمة كنبية بنفس اللغة المكتوب به بقية الكنبية فإذا أدخل بشرط من شروط الكنبية استوفى الكنبية ولائحة تحول إلى مستند رسم لإثبات حقه ولائحته لا تصلح للكنبية - تحول إلى مستند رسم شروط تحول العقد: - أ) أنه يكون العقد من أصل باطل، ب) أنه يكون كلاً من العقد الباطل والقابل للإبطال مستوفين لشروط العقد الآخر، ج) يجب أن تدل ظروف التعاقد على نية المتعاقدين المتعملة كانت تصرفاً إلى هذا التصرف الجديد وإذا تبين من نيةهما أنه يتبعاً لرتبة هذه التصرفات التصرف الجديد لا يقوم.

ب) النظرية الثانية: نظرية انتقاص العقد في جزئه: - إذا كان العقد في شقه مناهلاً أو قابلاً للإبطال فهذا الشق وهو الذي يزعم بطلان الإزالة تبعاً أنه العقد ما كانه لغيره الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال فيبطل العقد كله.

مثلاً: أشتري أحد من خالد هـ فراديه من ثلاثة ملك خالد و ~~لكن~~ منه بقوله، فيسقط الفراديه منه ملك أحمد ويرد ثمنهم ويقامح أحمد للثلاث فراديه النعم كان ملك خالد وإذا كان أحد فراديه لمصلحة معينة فينبأ بسقط العقد كله.

شروط انتقاص العقد: - أ) أنه يكون العقد باطلاً في جزء منه فقط، ب) أنه يكون العقد قابل للانقسام.

أثار البطلان بالنسبة للغير: إذا كان العقد من عقود الإدارة، ويشترك وجود كلاً من المصلحين، أنه لا يبيد العقد عند موت كل من التواطؤ والغش بين المتعاقدين المبرور = يظل عقد الإيجار قائماً ولو سترد صاحب العين الأصلي للعينة ولائحته يسترد الإيجار فقط.

ج) إذا كان العقد من عقود التصرف: - إذا كان منقول، إذا تسلم الغير المنقول وهو حسنة النية فإنه للعازر أنه يتصلح بقاعدة في العارضة في المنقول سند الملكية.

ب) إذا كان عقار: - إذا كان سند التصرف باطلاً بطل مطلقاً فإنه التصرف حسنة النية إلا بالتقادم الخاص وإذا كان بطلاً نسبياً فإنه الحكم بالإبطال لا يوجب بطلان سجل العقد وهو حسنة النية.

أثار العقد بالنسبة إلى الأجنبي

- 1- **الخلف العام**: هو من يخلف ذمة مورته بعد موته في التركة.
- 2- **الخلف الخاص**: هو حلول شخصه عينه معينه في التركة.
- 3- **أثار العقد بالنسبة للخلف العام**: الأصل أنه تصرف في الخلف العام لاكنها لا تصرف إلى الخلف العام في الحالات الآتية:
 - أ) إذا كان هناك اتفاق بين المتعاقدين على عدم انصرافها إلى الخلف العام.
 - ب) إذا كانت طبيعة الاتفاق تمنع تقضي بعدم نقل الالتزام إلى الخلف العام.
 - ج) إذا كان هناك نص في القانون يقضي بعدم نقل الالتزام إلى الخلف العام.
 - د) قيام خلف العام حاكم الغير بالنسبة للتصرفات سلفت مدة 3 سنوات ^{حقه للسلف} حق السلف في الميراث فلا تجوز الوصية فيما زاد عنه الثلث.
- 4- **أثار العقد بالنسبة للخلف الخاص**: هو من يخلف سلفه في شئ ملكية في معينه يفيد شئ على وجه التعرير مثل المشتري أو الموهوب له.
- 5- **شروطه**:
 - أ) أنه يكون العقد الذي أبرمه السلف متعلقه بالشئ الذي انتقل إلى الخلف وسابقة له.
 - ب) أنه تكون الحقوق والالتزامات التي أشتاها العقد الذي قام السلف بإبرامه من مستلزمات الشئ الذي انتقل إلى الخلف الخاص.
 - ج) أن يكون الخلف لافاضة عالم بالحقوق والالتزامات الشانه وقت انتقال الشئ إليه.
- 6- **أثار العقد بالنسبة للغير**:
 - أ) تعريف التعرض للغير: اتفاق بمقتضاه يتعهد فيه أحد الطرفين بأنه يجعل شخصاً ثالثاً يلتزم بأمر معين قبل الطوف الثاني.
 - ب) شروط التعرض للغير:
 - أ) أنه يتعاقد المتعهد باسمه لا باسم غيره.
 - ب) أنه يقصر المتعهد على الغير بالتزام نفسه لا بالوفاة غيره.
 - ج) أنه يلتزم المتعهد بالعمل الذي تعهد بالتزام به.
 - ج) أحكام (أثار) التعرض للغير:
 - أ) أثر قبول الغير للتعهد: يتدرج على قبوله أنه ينشأ عقد جديد بينه وبين الغير المتعهد له مختلف عن العقد الأول ^{بموجب الميراث} بينه وبين المتعهد له.
 - ب) أثر رفض الغير للتعهد: ^{ص ٢٤٣}

المتعهد

الإشتراف لمصلحة الغير

تعريف الإشتراف لمصلحة الغير: تعاقد يتم بين شخصين أحدهما المشترك والأخر المتعهد
يشترط فيه الأول على الثاني أنه يلتزم هذا الأخير قبل شخص ثالث ليس طرفاً في العقد يسمى
المنتفع أو المستفيد بحيث ينشأ هذا العقد حقه مباشر للمنتفع قبل المتعهد.

شروط تحقق الإشتراف لمصلحة الغير:

أ- أن يكون التعاقد باسم المشترك لا باسم المنتفع ما لم أن تنجبه الرادة المنتفعين التعاقد بين
إلى إنشاء حقه مباشر للمنتفع ما لم أن يكون للمشتري مصلحة مستوعدة
في أن يكون المنتفع قابلاً للوجوب والتعيين عند ما ينتج العقد أثره.

أثار الإشتراف لمصلحة الغير:

أ- العلاقة بين المشترك والمتعهد ^{المنتفع} ~~والمشتري~~: العلاقة بينهما يحددها العقد الذي يلزم
في العلاقة بين المشترك والمنتفع: ممكنة أنه يكون معاوضة أو تبرع.
ب- العلاقة بين المتعهد والمنتفع: الإشتراف لمصلحة الغير يوجب حقاً مباشراً
على عاتق المتعهد لصالح المنتفع.
ج- وإذامات المشترك فإنه حقه المنتفع لا يدخل ضمنه التركة.

أثار العقد من حيث الموضوعالمطلوب النول: تحديد مضمونه العقدالفع النول: تفسير العقد

نطاق العقد ^{يقتضي} ما ورد في طلب العقد ومنه الممكن ما يضاف إلى ما يعتبر منه مستلزمات

من مقايير تفسير النول: أ- الأول: أنه تكون عبارة واضحة لا تحتاج إلى تفسير

ب- الثاني: عدم وضوح العبارة تفسير العبارة وتوضيح

ج- الثالث: الشك في معنى العبارة، تفسير العبارة لصالح المدين

نظرية الحوادث الطارئة

أنه إذا ما طرأت بعد إبرام العقد وقبل تمام تنفيذه حوادث لم تكن متوقعة فأصبح التزام أحدهما مرهقاً يؤديه بخسارة جسيمة.

شروط النظرية: ١- أن يكون العقد الذي ترد عليه النظرية من العقود الذي توافق تنفيذها صانع عقد التور.

٢- أن يطرأ حادث استثنائي عام، إما أن يكون الحادث غير متوقع.

٣- أن يترتب على الحادث غير المتوقع أنه يصبح الالتزام مرهقاً حقيقياً وإن لم يكن مستحيلًا.

الطرق لإزالة الشروط: يرد الالتزام القاسم بصدده المحقون.

أ- مكان الظروف الطارئة: تتعلق بالنظام العام ومنه فلا يجوز الاتفاق مقدمًا على مخالفتها.

الفسخ: إعادة المتعاقدين للعالة التي كانت عليها قبل التعاقد.

شروط المطالبة بالفسخ: ١- أن يكون العقد ملزم للطرفين ٢- أن استتاع أحد الطرفين منه تنفيذ التزامه.

٣- أن يكون طالب الفسخ قد نفذ التزامه ٤- أن يكون طالب الفسخ قادر على إعادة الحال إلى ما كانت عليه.

٥- حق كل من المتعاقدين في التخلع من التزامات العقد نهائياً في حال استتاع الطرف الأخرى منه تنفيذ التزامه.

٦- أن يكون طالب الفسخ قد قام بإعذار الطرف الأخرى.

أنواع الفسخ: ١- قضائي ٢- الرجوعي ٣- القضاء إلى إقامة الفسخ.

٤- اتفاقي: أي باتفاق المتعاقدين على ذلك بوجود بند في العقد.

٥- بحكم القانون: إذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضاء مع الالتزام المقابل له.

آثار الفسخ: ١- بالرجوع ٢- تسقط التزامات البائع والمشتري ويجب على

البائع أن يرد المشتري ما أخذه منه وعلى المشتري أن يرد للبائع ما أخذه منه.

٣- آثار الفسخ بالنسبة للغير: إذا تم فسخ العقد زال أثره بأثر رجعي فيما بين المتعاقدين ويتأثر الغير بالفسخ بالنسبة للحق الذي أخذه منه أحد الطرفين وبزوال طبعاً للفسخ وإذا العقد كان بيعاً وتصرف المشتري في العين إلى آخر وتترتب عليه حقة وتم فسخ العقد فحينئذ فإن البائع يسترد العين خالية من أي حقوق مرتبة عليها.

ولكنه يستلزم لذلك شرط تسجيل دعوى الفسخ قبل اكتساب دعوى الحق على العين.

مطل العقد المضوخ

المسؤولية العقدية

هناك مسؤولية عقدية تنترتب في حال مخالفة العقد

أركان المسؤولية العقدية:

1- إخلال عقد: عدم تحقيق النتيجة المتفق عليها

إنبات الخطأ: رجعة على الدائن

2- الضرر: مثل ضرر نفسي أو ضرر مادي أو ضرر أدبي

3- علاقة السببية بين الخطأ والضرر

تعميل قواعد المسؤولية العقدية:

1- يجوز الاتفاق على تشديد المسؤولية يجوز وتخفيفها أيضاً

2- يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية إذا جلت الغش والخطأ

الإرادة المنفردة: الوعد بإثارة

1- تعريف الوعد بالإثارة: تصرف قانوني بإثارة ضرر هو إرادة الوعد الذي لعنه للجمهور عنه فإنزله

لأنه يقوم بعمل معين

2- شروطها: أ- أنه تنجبه إرادة الواعد إلى إلزام نفسه، ب- أنه يكون محل الالتزام جائزاً معيناً

ج- أنه يكون الوعد موصفاً لثقة ضار معين

3- أحكام الوعد بإثارة: يتعين تحييد المدة لإنجاز العمل

فإذا ما تم تحييده: فلا يجزى

$$\begin{array}{r}
 ٥٧٨ \\
 ٣٥٣ \\
 \hline
 ٢٩٦ \\
 ٢٩٦ \\
 \hline
 ٥٩٢
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 ٥٧٨ \\
 ٣٢٦ \\
 \hline
 ٢٥٢ \\
 ٢٥٢ \\
 \hline
 ٥١٠
 \end{array}$$

~~4~~

الأول: العمل في غير المشروع أو الفعل الضار

تعريف المسؤولية: تعنى المسؤولية والتبعة على فعل ضار أو فعل فاضل سبوا. أثناء الإلتزام بنفسه أو ما كانه بفعل غيره وكانه مسؤولاً عنه.

أنواعها: ١- المسؤولية الجنائية: تترتب في حالة مخالفة نص من نصوص قانون العقوبات.
٢- المسؤولية المدنية: تترتب في حالة مخالفة قواعد الإلتزام، وهي على نوعان عقدية، تقصيرية.

تعريف المسؤولية التقصيرية: هي الإلتزام الذي يقع على عاتقه مرتكب الفعل تبعية الطرف الآخر نتيجة لارتكابه أو لتسببه في ضرر معين.

١- تعريف المسؤولية العقدية:

تترتب في حالة مخالفة قواعد العقد.

٢- شروط قيام المسؤولية العقدية:

- ١- عدم تنفيذ الإلتزام العقد [خطأ العقد]: وجود عقد صحيح مثنى للإلتزام بينه المسؤول والضرر.
- ٢- أنه يصدر ضرر ينتج عن الإخلال بالإلتزام ناشئ عن العقد [الضرر]:
- ٣- علاقة السببية بين الخطأ والضرر: توأمة رابطة السببية بين خطأ المدين والضرر الذي إصابه الدائن.

٣- تحمل قواعد المسؤولية العقدية:

- ١- يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين نتيجة العارن المفاجي والقوة القاهرة.
- ٢- يجوز إبعاد المدين عن أي مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ الإلتزامه التعاقدية.
- ٣- يقع بالكلية شرط بقاء العقد من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.

المسؤولية المدنية

المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية

- ١- الإعفاء بالاتفاق من المسؤولية: هي العقدية: - يجوز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها على حالة الغش، ما يكفي في التقصيرية (لا يجوز الاتفاق على تحمل أحكامها أو الإعفاء منها).
- ٢- من حيث مدى القومية: هي العقدية: التعويض لا يشمل إلا الضرر غير المباشر والمتوقع الحصول عليه من غير المتوقع (أي التقصيرية: يسأل عن الضرر المباشر سواء كان متوقع أو غير متوقع).
- ٣- من حيث التضامن: هي العقدية: التضامن لا يفترضه وإنما يكون على إلتفاق أو نص في القانون.
- ٤- من حيث التقادم: هي العقدية: تتقادم الدعوى بمضي ١٠ سنوات، أما التقصيرية فتتقادم بمضي ٣ سنوات من يوم العلم بوقوع الفعل الضار أو بمضي ١٠ سنوات من وقوع الفعل حسب الأحوال.
- ٥- من حيث الأهلية: هي العقدية: لا يشترط الأهلية الراشدين في أثر الحقوق.
- ٦- التقصيرية: - يكفي بالتقصير.

5- من حيث الإثبات: (أ) العقديّة يجب على المدعي إثبات التزامه التعاقدى بغير أن يثبت الرائن وجود العقد وأولية السبب الذي حال بينه وبينه الوفاء بالالتزام (ب) التقديرية: يقع العبء على الدائن وهو المضرور بحيث يجب عليه تقديم دليل لفظاً أو حجة من حيث الإضرار. (ج) العقديّة: يستلزم إضرار المدعي إلا في حالات استثنائية (د) التقديرية: لا يستلزم إضرار المدعي.

القانون المصري تقوم على أساسها
المسئولية التقديرية في
العلا غير المشروع

المسئولية عن الأعمال الشخصية **أركان المسئولية التقديرية**
الخطأ - الضرر - علاقة السببية بين الخطأ والضرر
المبحث الأول: الخطأ

هو إخلال شخص بميز بالواجب القانوني المفروض على الكافة ببذل العناية اللازمة لتوقي الإضرار بالغير دون سبب مشروع

← (أ) عنصر مادي (الإنصراف) : هو الإخلال بالالتزام القانوني الذي يفترضه احترام حقوق الغير ورعاية حقوق الغير وعدم الإضرار به

معيار الخطأ: معياران
1- معيار شخصي: ذاتي: يقصد به أن الشخص لا يكون متعمداً إلا إذا كان قد سلك سلوكاً كان في مقدوره أن يتجنبه

2- معيار موضوعي أو المعتاد: ينظر فيه للشخص الموضوعي المختار أي الشخص المتوسط من الناس لا هو شديد الذكاء ولا البقعة ولا هو عدو الذكاء واليقظة وهذا المذهب هو المأثور به في الفقه والخطأ القضاة

لا بد من الاعتداد بالظروف الخارجية وليست الظروف الشخصية مثل الزمان والمكان وظروف خارجية، ونظر إلى أفعال الشخص لحرفه معينه أو مومنه معينه فالقروى الذي يقيم في قرية ينظر إلى فعله في ضوء السلوك القروي في بيئته وهو فلامنة المعيار الموضوعي أنه إذا كان سلوك مرتكبي الضرر لا يتفق مع سلوك الشخص العادي أو واجب وجد في الظروف الخارجية التي كان فيها مرتكبي الضرر فإنه فعله يعتبر فعلاً خاطئاً

العنصر المضمون [الادراك]

يجب ان يقوم الخطأ ان يكون من وقع منه الخطأ مرون لهذا التعري
بصين يكون قادراً بهذا التمييز بين الغير والشر فبدون ان فعله هذا تعرياً

* والقاعدة العامة هي مسؤولية المميز وعدم مسؤولية عديم التمييز

مسؤولية عديم التمييز في حالات استثنائية :-

نفس الماده 174/2 مدني « ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو

مسؤول عنه او تعجز العهود على تعويضه من المسؤول جاز للقاضي ان يلزم من وقع من الضرر

بتعويض عادل مراعي في ذلك مركز الخصوم »

هذا تمييز مسؤولية عديم التمييز بظواهر اربعة :-

1. مسؤولية استثنائية :- اي ان القاضي لا يحكم بأنه مسئول الا في حالة عدم وجود غيره

2. مسؤولية احتياطية او مشروطة :- مسؤولية احتياطية لا تقوم الا عند تعذر غيره

3. مسؤولية جوازية :- جواز ~~للقاضي~~ الحكم على عدم التمييز متروك للقاضي

4. مسؤولية مرفقة :- يقف القاضي بتعويض عادل مراعي في ذلك مركز الخصوم

انواع الخطأ

أ الخطأ الإيجابي :- وهو انتهاك حق للغير متعمداً او ناسي انسان منافسه غير مشروعة

ب الخطأ السلبي :- مثل امتناع الدكتور عن اعطاء المريض

ج الخطأ بالاعمال :- خطأ يقع دون قصد بل بالإفراط بالغير

د خطأ يسر :- هو الخطأ الذي لا يرتكبه الشخص المعتاد متوسط العناية والذكاء

ه الخطأ الجسيم :- هو خطأ لا يرتكبه حق الشخص المعامل

أ الخطأ الغير مغتفر :- هو درجة من درجات الخطأ بين الخطأ العمدى والجسيم بمعنى أنه

أقل جسامه من الخطأ العمدى ^{أكبر} وأكبر جسامه من الخطأ الغير مغتفر الخطأ الجسيم

اهم تطبيقات الخطأ

حوادث النقل :- مسؤولية الأطباء والجراحين وغيرهم من اصحاب المهن الفنية الأخرى

التعسف في استعمال الحق مثل استعمال الشخص سلطانه للإفراط بالغير

حالات انعدام الخطأ :- أ حالة الدفاع الشرعي ب حالة تنفيذ امر صادر من ~~المرافق~~ رئيس وهو

الخطأ الذي يقع نتيجة تنفيذ الامر وليس وجبت لعمته

ج حالة الضرورة :- يشترط للضرورة ان يكون هناك خطر ^{مصدق} محقق ان يكون مصدر هذا

الخطر اجنبياً ان يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الذي وقع

واذا توافرت حالة الضرورة يترتب عليها اثر لا يرفع المسؤولية كونه

في المسؤولية وحالة التعويضة

المبحث الثاني: الضرر

هو الأضرار التي يصبب شخص معين نتيجة لفعل من شأنه آخر والمساس بحق من حقوقه المشروعة

4 شروط الضرر:

أ) أن يكون الضرر المطلوب التعويض عنه ضرراً مباشراً: القاعدة العامة التي تتبع في تسلسل الأضرار أن المميز لا يلتزم إلا بالتعويض عن الضرر المباشر فقط سواء كانت المسؤولية تعسيرية أم عقدية، ويقع بالضرر المباشر: ذلك الضرر الذي لا يتوهم له قبحه وبين الفعل الضار أي امر آخر، أو الضرر الغير مباشر، هو ما كان المضرور يستطيع أن يتوقعه إذا بزل جهراً محقواً، ويشمل الضرر المباشر التعويض عن الضرر المتوقع فلا يخفى وقوعه كما يجب أن يكون الضرر محققاً أو مؤكداً: هو ما حصل فعل

هو الضرر الذي حصل فعل أو إصاب طالب بالتعويض، كأن يؤدي خطأ المسئول أو إلى وفاة المضرور أو إصابته بجروح في جسمه أو تلف أي من عنده ويشمل الضرر المحقق الضرر المستقبلي إذا كان مؤكداً وقوعه - ضرر معتقل!

ب) يجب أن يكون الضرر محققاً مسبب حق أو مصلحة مشروعة نتيجة له للضرر

4 أنواع الضرر:

أ) ضرر مادي: هو الأضرار بحق أو بمصلحة شخصية للمضرور ذات قيمة مادية أو حقيقة عينية أو حق شخصي مثل اتلاف الأصول باختلاف أنواعها أو سرقة ممتلكات أو اعتصامه
ب) الضرر الأدبي أو المعنوي: هو الضرر الذي يصبب الشخص في مصلحته غير مادية مثل الضرر الذي يصبب الشرف أو إليه اعتبار أو العرض كالقذف والسب وهتك العرض
ج) ^{مقتضى} ينتقل الحق في التعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة بعد وفاة المضرور: الضرر الأدبي من ماله من بقية الحقوق ينتقل إلى الورثة

د) ضرر مرتد: ضرر لا يقع على الشخص الذي وقع فيه حقه الحادث بل يقع على الغير

هـ) أصحاب الحق في التعويض عن الضرر الأدبي:

الزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثانية

و) إذا كان هناك اتفاق بين المضرور والمسئول، أنه يكون المضرور رفعه دعوى

المطالب بالتعويض ولا يشترط أن يكون قد سركم بالتعويض

ز) أقباط الضرر: مسألة موضوعية يستقل بها بتقديرها قاضي الموضوع

بإدخاله إلى مراقب محكمة النقض عليه

المبحث الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر

أشكر يكون بين الخطأ والضرر علاقة سببية

1- تحديد سبب الضرر في حالة تعدد الأسباب - نظريتان أساسيتان

أ- نظرية تكافؤ الأسباب -

إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى إحداث الضرر وجب اعتبارها كلها متساوية

ومن ثَمَّ لا يستطيع المضرور سأل كل منهما عن الضرر الذي أصابه

ب- نظرية المنتج (الفعال) أو السبب المباشر -

إذا تعددت الأسباب المحدث للضرر فلا يعتد إلا بالسبب الفعال الذي ترتب عليه حدوث الضرر

فقط دون غيره



المبحث الثالث: علاقة السببية بين الخطأ والضرر

أشكال كون بين الخطأ والضرر علاقة سببية

1- تحديد سبب الضرر في حالة تعدد الأسباب - نظريتان أساسيتان

أ- نظرية تكافؤ الأسباب -

إذا تعددت الأسباب التي أدت إلى إحداث الضرر وجب اعتبارها كلها متساوية ومن ثَمَّ لا يستطيع المضرور سأل كل منهما عن الضرر الذي أصابه

ب- نظرية المنتج (الفعال) أو السبب المباشر -

إذا تعددت الأسباب المؤدية للضرر فلا يعتد إلا بالسبب الفعال الذي ترتب عليه حدوث الضرر فقط دون غيره

أعداد

20/11/2019

11/11/2019

20/11/2019